

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SÂM NGỌC LINH • HỆ THỐNG KÝ SỔ ĐIỆN TỬ SÂM NGỌC LINH

HỢP ĐỒNG MUA BÁN VÀ KÝ GỬI, CHĂM SÓC CÂY SÂM NGỌC LINH

Mã số: HD-CTR-SNL-2026/7090/2026/SNL • Chứng thực số điện tử

BÊN A (BÊN BÁN VÀ NHẬN KÝ GỬI CHĂM SÓC): CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM NGỌC LINH

- MST: 4001248522 / 0316913632 | Đại diện: Trương Nguyễn Tiến Trà – Giám đốc
- Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Linh, H. Nam Trà My, Kon Tum / Đà Nẵng | Hotline: 0967 234 234

BÊN B (BÊN MUA, KHÁCH HÀNG SỞ HỮU): Admin [] CCCD: Da xác thực eKYC]

- Điện thoại: Chưa cập nhật | Email: admin@mail.com
- Giá trị hợp đồng: 45.000.000 VNĐ | Xác thực qua tài khoản Sâm Ngọc Linh

Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015, Luật Thương mại, Luật Trồng trọt, Luật Giao dịch điện tử 2023 và nhu cầu thỏa thuận của các Bên:

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG, PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN VÀ QUY ĐỊNH NGUỒN CUNG

- Bên A đồng ý bán và Bên B đồng ý mua số lượng Cây Sâm thuần chủng được nuôi trồng tại Vườn Sâm Ngọc Linh tại Thôn 2, Xã Trà Linh theo đúng quy trình nông nghiệp hữu cơ.
- Bên B lựa chọn phương án mua và ký gửi lại Vườn Sâm Ngọc Linh để nhờ Bên A hỗ trợ, chăm sóc duy trì hợp đồng. Cây sâm được cấp mã định danh vạch/QR riêng biệt theo dõi trên hệ thống App.

ĐIỀU 2. QUY ĐỊNH VỀ HIỆN THỊ THÔNG TIN VÀ TÍNH NĂNG QUẢN LÝ GIAO DỊCH TRÊN APP

- Hiện thị chỉ tiết hóa đơn bán hàng (VAT), mã định danh riêng của từng cây sâm, số lượng, độ tuổi và nhật ký sinh trưởng định kỳ.
- Camera giám sát: Khách hàng sở hữu từ 100 cây sâm trở lên được cấp quyền truy cập camera phát sóng trực tiếp 24/7 để quan sát luồng sâm thực tế tại vườn.

ĐIỀU 3. QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN CHỜ KỸ THUẬT VÀ TIỀN TỆ GIAO DỊCH

- Thời gian chờ kỹ thuật: Áp dụng thời gian chờ kiểm duyệt kỹ thuật là 01 ngày (24 giờ) trước khi kích hoạt vận hành.
- Tiền tệ giao dịch: 100% bằng đồng Việt Nam (VNĐ). Tuyệt đối không sử dụng tiền mã hóa, tiền ảo không được NHNN và pháp luật công nhận.

ĐIỀU 4. GIÁ MUA BÁN, PHÍ CHĂM SÓC VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

- Tổng giá trị mua bán cây sâm là: 45.000.000 VNĐ (đã bao gồm thuế VAT).
- Phí chăm sóc hàng năm được xác nhận qua hóa đơn VAT. Phí chăm sóc các năm tiếp theo được thông báo định kỳ hàng năm dựa trên chi phí thực tế tại Vườn Sâm.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐIỀU 5. QUY ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM CÂY SÂM, BẤT KHẢ KHÁNG VÀ HÌNH THỨC BỒI THƯỜNG

5.1. Bất khả kháng: Thiên tai bão lũ, dịch bệnh thực vật bất thường hoặc sự cố khách quan được thương lượng xử lý (>90 ngày).

5.2. CAM KẾT ĐỀN CÙ, KHÔNG ĐỀN CÂY:

Đối với cây sâm từ 04 đến 08 tuổi bị thiệt hại do lỗi chăm sóc của nhà vườn, Bên A cam kết bồi thường bằng

CỦ SÂM THẬT đạt trong lượng tối thiểu theo quy định tại Phụ lục 01, hoàn toàn không đền bằng cây giống non.

ĐIỀU 6. QUY ĐỊNH THĂM VƯỜN, XÉT NGHIỆM ADN/DNA VÀ BỒI THƯỜNG CHẤT LƯỢNG

6.1. Bên B có quyền thăm vườn trực tiếp hoặc yêu cầu video gián tiếp qua App (báo trước 15 ngày).

6.2. Trường hợp kết quả kiểm định ADN kết luận không phải Sâm Ngọc Linh thuần chủng, Bên A cam kết

đền bù gấp 03 (ba) lần toàn bộ số tiền mua sâm cho Bên B.

ĐIỀU 7. QUY ĐỊNH THU HOẠCH LÁ, HẠT HÀNG NĂM (CÂY TỪ 03 TUỔI TRỞ LÊN)

Khách hàng được quyền thu hoạch lá và hạt sâm hằng năm theo Gói Tiêu chuẩn hoặc Gói Thương gia gửi hỏa tốc riêng (chi tiết tại Phụ lục 02), hoặc yêu cầu nhà vườn thu mua lại theo giá thị trường tại thời điểm thu hoạch.

ĐIỀU 8. QUY ĐỊNH HẾT HẠN, GIA HẠN VÀ XỬ LÝ QUÁ HẠN

Hệ thống gửi cảnh báo trước 45 ngày hết hạn. Trường hợp sau 60 ngày kể từ ngày thông báo mà khách hàng không gia hạn hoặc mất liên lạc, cây và củ sâm sẽ được chuyển giao vào Quỹ địa phương Xã Trà Linh quản lý.

ĐIỀU 9. CAM KẾT TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN

Bên A cam kết nguồn giống thuần chủng 100%, quy trình hữu cơ vi sinh, đạo đức kinh doanh không huy động vốn trái phép. Bên B thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán và cung cấp thông tin định danh chính xác.

ĐIỀU 10. CHUYỂN NHƯỢNG, BÁN LẠI, TẶNG CHO TRÊN APP

Mọi giao dịch chuyển nhượng được thực hiện qua App với biên độ giá khống chế không quá $\pm 10\%$ so với giá niêm yết.

ĐIỀU 11. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký xác thực điện tử. Mọi tranh chấp được giải quyết tại TAND có thẩm quyền tại TP. Đà Nẵng. Phụ lục 01 và 02 là bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng này.

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên và xác thực điện tử)

[XÁC THỰC ĐIỆN TỬ QUA TÀI KHOẢN]

Admin

Ngày ký: 17/8/2026 | IP: 113.161.45.12

ĐẠI DIỆN BÊN A

CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM NGỌC LINH

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÂM NGỌC LINH
□ ĐÃ KÝ SỔ □

Tổng Giám Đốc

Trương Nguyễn Tiến Trà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 01

QUY CHUẨN ĐỘ TUỔI, HÌNH THỨC VÀ TRỌNG LƯỢNG CỦ SÂM LÀM CĂN CỨ ĐỀN BÙ

(Áp dụng theo quy định tại Điều 5 và Điều 9 của Hợp đồng)

Độ tuổi	Quy chuẩn hình thức & Cấu trúc sinh trưởng	Trọng lượng củ tối thiểu
Cây 1 Tuổi	Có đủ từ 01 lá kết trở lên, sức khỏe tốt, không sâu bệnh.	Thỏa thuận thực tế
Cây 2 Tuổi	Có đủ 02 mắt sâm, bộ lá xanh tốt khỏe mạnh.	Thỏa thuận thực tế
Cây 3 Tuổi	Củ sâm hình thành rõ rệt, chuẩn chủng giống, $\geq$ 02 mắt sâm.	Thỏa thuận thực tế
Cây 4 Tuổi	Đạt đúng độ tuổi năm thứ 4 trên nhật ký App.	Từ 22 gam trở lên
Cây 5 Tuổi	Đạt đúng độ tuổi năm thứ 5 trên nhật ký App.	Từ 30 gam trở lên
Cây 6 Tuổi	Đạt đúng độ tuổi năm thứ 6 trên nhật ký App.	Từ 53 gam trở lên
Cây 7 Tuổi	Đạt đúng độ tuổi năm thứ 7 trên nhật ký App.	Từ 67 gam trở lên
Cây 8 Tuổi	Đạt đúng độ tuổi năm thứ 8 trên nhật ký App.	Từ 79 gam trở lên

PHỤ LỤC 02

BIỂU PHÍ GỬI LÁ VÀ HẠT RIÊNG LẺ (GÓI THƯƠNG GIA)

- Phí nhân công hái gửi hạ sơn riêng lẻ: Theo thỏa thuận thực tế tại vườn sâm.
- Phí đóng gói chuyên dụng bảo quản tươi: Tính theo định lượng thùng chuyên dụng thực tế.
- Phí chuyển phát nhanh hỏa tốc: Theo cước thực tế của đơn vị vận chuyển tại thời điểm gửi.



CHỨNG THƯ XÁC THỰC HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ (DIGITAL TIMESTAMP & QR CODE)

• Công tra cứu trực tuyến: <https://example.com/vi/trace/contract/CTR-SNL-2026%2F7090>